

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/5287

הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, התשפ"ה-2024

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה היא לפצל את תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה כך שהסמכויות הנוגעות לאכיפת החוק הפלילי כלפי חברי הממשלה יועברו ליועץ משפטי חדש שיתמנה על ידי ועדה ציבורית שהרכבה יקבע בתקנות ויקרא ראש התביעה הכללית.
- סמכות קבלת החלטה על פתיחה בחקירה והעמדה לדין 2. הסמכות בנוגע להחלטה על פתיחה בחקירה, העמדה לדין או כל החלטה אחרת הנוגעת להליך הפלילי נגד ראש הממשלה וחברי הממשלה תהיה נתונה בידי ראש התביעה הכללית.
- תחילה 3. תחילתו של חוק זה החל מהכנסת העשרים ושש.

דברי הסבר

היועץ המשפטי לממשלה מכהן כעורך דינה של הממשלה, ומשכך מסייע לה מבחינה משפטית להגשים את מדיניותה ויעדיה במסגרת גבולות הדין. תפקידו מחייב אותו בשיתוף פעולה הדוק ויומיומי עם הממשלה ושריה, להם הוא מייצג ואותם הוא מייצג בערכאות.

המצב כיום הוא שבתפקידו כראש התביעה הכללית, היועץ המשפטי לממשלה נדרש להחלטות בשלבים של פתיחה בחקירה והגשת כתבי אישום נגד שרים וראשי ממשלה, עמם יש לו היכרות קרובה מאוד וקשרי עבודה. זאת, על אף שבתפקידו כתובע כללי מוטב שתהא מידה מירבית של אובייקטיביות וריחוק מהאנשים שאת גורלם הוא קובע בהחלטותיו. לא פחות חשוב מכך – ריחוק ואובייקטיביות נדרשים גם למען אמון הציבור בהחלטותיו ולמראית פני הצדק. לכן מוצע כי תפקיד היועץ המשפטי יפוצל לשניים.

במצב כזה, יכולתו של היועץ המשפטי לממשלה להמשיך ולשמש יועץ משפטי לשרי הממשלה, מבלי לפגוע בשיתוף הפעולה ובקשרי העבודה הרצופים הנדרשים למילוי תפקידיו האחרים אינה מיטבית ובמקרים מסוימים עבודת הממשלה עלולה להיפגע באופן משמעותי. מוטל אף ספק באמון הציבור בהכרעות היועץ המשפטי לממשלה במצב מורכב זה, ולכך השלכה חמורה על אמונו של הציבור במערכת המשפט הפלילי בכלל.

לפיכך, מוצע להעביר את הסמכות בנוגע להחלטה על פתיחה בחקירה והעמדה לדין הנוגעת להליך פלילי נגד ראש הממשלה וחברי הממשלה ליועץ משפטי שיבחר בוועדת איתור ויקרא "ראש התביעה הכללית". הסדר זה ייתן מענה לבעיית ניגוד העניינים המוסדי והמובנה המתעוררת בהקשר זה. פתרון זה נותן את המענה המיטבי לבעיה זו, בהשוואה למודלים חלופיים שונים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלי דלל וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/3825) ועל ידי חבר הכנסת יצחק קרויזר (פ/25/4625).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ט בכסלו התשפ"ה (30.12.2024)